BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

GCM · GUARDA CIVIL MUNICIPAL

DIREITO PROCESSUAL PENAL

PRISÃO EM FLAGRANTE (ARTS. 301 A 310 DO CPP)

CONCURSO

Guarda Civil Municipal (GCM) - curso GCM Geral

DISCIPLINA

Direito Processual Penal

BANCA

Variadas (com ênfase em VUNESP)

19	6	6	4	20
seções	quadros	dispositivos de lei	julgados e súmulas	questões comentadas

Gerado em 11/11/2026 a partir da versão atual do material no site.

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA ... 3
2 BASE LEGAL ... 3
3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS ... 4
4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO ... 5
5 LEI SECA COMENTADA ... 10
6 JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (STF E STJ) ... 12
7 SÚMULAS RELEVANTES ... 12
8 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES ... 12
9 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL ... 14
10 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) ... 15
11 PEGADINHAS CLÁSSICAS ... 15
12 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) ... 16
13 RESUMO DA VÉSPERA ... 20
Estudo completo do assunto — material integrado ... 21
Mapa mental do assunto ... 21
Lei seca do assunto — texto oficial ... 21
Jurisprudência atualizada do assunto ... 23
Bateria de questões resolvidas ... 24
Revisão rápida — perguntas e respostas ... 28
Vídeos complementares ... 28

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

A **prisão em flagrante** é a hipótese geral de prisão **sem ordem escrita de um juiz**. A Constituição ressalva apenas os casos de transgressão militar e de crime propriamente militar. É, para o guarda municipal, o primeiro contato de muitas ocorrências com o sistema de justiça: quem prende, em que situações pode prender, como conduzir o preso e o que acontece depois que ele chega à autoridade.

Como se trata de privação de liberdade feita **sem autorização prévia do juiz**, a lei exige formalidades rígidas e um **controle judicial rápido**. É por isso que o Código de Processo Penal dedica os arts. 301 a 310 a esse tema, e é por isso que as bancas cobram praticamente a literalidade desses artigos: quem pode prender, os casos de flagrante, a ordem dos depoimentos no auto, o prazo de 24 horas, a nota de culpa e as decisões possíveis do juiz.

Objetivos de aprendizagem

Ao final, você deverá ser capaz de:

- explicar a natureza da prisão em flagrante e a diferença entre o flagrante **facultativo** (qualquer do povo) e o **compulsório** (autoridades policiais e seus agentes);
- identificar as hipóteses do art. 302 (flagrante **próprio**, **impróprio** e **presumido**) e a regra dos crimes **permanentes** (art. 303);
- descrever a ordem das oitivas na lavratura do **auto de prisão em flagrante** (art. 304);
- listar as comunicações obrigatórias do art. 306, o prazo de **24 horas** e a **nota de culpa**;
- reconhecer as **três decisões do juiz** na audiência de custódia (art. 310);
- distinguir flagrante **esperado**, **preparado**, **forjado** e **retardado**.

> **BIZU**
>
> Guarde três verbos e um número: povo **PODE**, polícia **DEVE**; comunicação **IMEDIATA**; documentos em **24 HORAS**; juiz **RELAXA, CONVERTE ou CONCEDE** liberdade provisória.

2 BASE LEGAL

BASE LEGAL

- **CF, art. 5º, LXI:** ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei.
- **CF, art. 5º, LXII:** a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada.
- **CF, art. 5º, LXIII e LXIV:** o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado; tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial.
- **CF, art. 5º, LXV:** a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária.
- **CF, art. 5º, LXVI:** ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória,

com ou sem fiança.

- **CPP, art. 283:** repete a regra constitucional; a prisão pode ser feita em qualquer dia e a qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio.
- **CPP, art. 284:** não será permitido o emprego de força, salvo a indispensável no caso de resistência ou de tentativa de fuga do preso.
- **CPP, arts. 301 a 310:** a prisão em flagrante propriamente dita.
- **Lei nº 9.099/1995, art. 69, parágrafo único:** regra especial para infrações de menor potencial ofensivo.

> **ATENÇÃO**
>
> O art. 310 do CPP passou por alterações recentes, inclusive quanto à forma de realização da audiência de custódia. Confira sempre o **texto vigente** do caput e dos parágrafos antes de afirmar o alcance de cada um. Esta apostila trata do que é estável e mais cobrado: o prazo de 24 horas e as três decisões do inciso I ao III.

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. O que é flagrante

Flagrante é a situação de **evidência**: a infração está sendo cometida ou acabou de ser cometida. A prisão em flagrante tem natureza **administrativa e cautelar**: serve para interromper a infração, preservar provas e levar o autor à autoridade. **Não é pena.** Depois de feita, o juiz a examina e decide se a relaxa, a converte em preventiva ou concede liberdade provisória.

3.2. Quem prende

- **Qualquer do povo: faculdade** (flagrante facultativo). Fundamento: **exercício regular de direito**.
- **Autoridades policiais e seus agentes: dever** (flagrante compulsório ou obrigatório). Fundamento: **estrito cumprimento de dever legal**.

3.3. Espécies de flagrante do art. 302

- **Próprio (ou propriamente dito):** está cometendo a infração (inciso I) ou acaba de cometê-la (inciso II).
- **Impróprio (ou quase flagrante):** é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser o autor (inciso III).
- **Presumido (ou ficto):** é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor (inciso IV).

3.4. Flagrantes especiais

- **Esperado:** a polícia sabe que o crime vai ocorrer e apenas aguarda. **Válido.**
- **Preparado (ou provocado):** a polícia induz o agente a cometer o crime e, ao mesmo tempo, impede a consumação. **Nulo**; é crime impossível (Súmula 145 do STF).
- **Forjado:** criam-se provas falsas de um crime que não existiu. **Ilegal**; quem forja pode responder por crime.

- **Retardado (ação controlada):** a polícia retarda a intervenção para colher mais provas. **Válido** nas hipóteses previstas em lei.

3.5. Documentos e atos da prisão

- **Voz de prisão:** a comunicação ao autor de que está preso.
- **Condutor:** quem conduziu o preso à autoridade.
- **Auto de prisão em flagrante (APF):** documento que formaliza a prisão, lavrado pela autoridade competente.
- **Nota de culpa:** documento entregue ao preso com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas.
- **Audiência de custódia:** apresentação do preso ao juiz, com a presença do advogado ou da Defensoria Pública e do Ministério Público.

RESUMO

Fluxo do flagrante: voz de prisão, condução à autoridade, auto de prisão em flagrante, comunicações imediatas, remessa do auto e nota de culpa em até 24 horas, audiência de custódia e decisão do juiz.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. Natureza e fundamentos (CF, art. 5º, LXI, e CPP, art. 283)

A Constituição e o art. 283 do CPP dizem que ninguém será preso senão em **flagrante delito** ou por **ordem escrita e fundamentada** de autoridade judiciária competente. A prisão em flagrante é a exceção que dispensa a ordem judicial prévia justamente porque a situação de flagrância é **evidente**.

Dois pontos sobre o momento e o local da prisão:

- a prisão pode ser feita **em qualquer dia e a qualquer hora**, respeitadas as restrições relativas à **inviolabilidade do domicílio** (art. 283, § 2º);
- na entrada em domicílio, a Constituição permite o ingresso **sem consentimento do morador** em caso de flagrante delito, mas é indispensável que a situação de flagrância esteja **objetivamente presente**.

4.2. Quem pode e quem deve prender (art. 301)

O art. 301 diz que **qualquer do povo poderá** e as **autoridades policiais e seus agentes deverão** prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. O verbo muda de propósito:

- para o **particular**, é uma **faculdade**: ele pode prender, mas não é obrigado (**flagrante facultativo**);
- para as **autoridades policiais e seus agentes**, é um **dever** (**flagrante obrigatório ou compulsório**). O agente de segurança que presencia o flagrante e nada faz pode responder administrativa e penalmente pela omissão.

Em qualquer caso, o **art. 284** limita o uso da força: só é permitida a **força indispensável** no caso de resistência ou tentativa de fuga do preso. O **excesso gera responsabilização**.

BIZU

O guarda municipal exerce a prisão em flagrante como **agente de segurança**, ou seja, em **dever**, e não como mera faculdade. Em regra, encaminha o autor ao delegado de polícia, preservando o local do crime quando possível.

4.3. As hipóteses de flagrante (art. 302)

O art. 302 considera em flagrante delito quem:

- **I -** está cometendo a infração penal;
- **II -** acaba de cometê-la;
- **III -** é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;
- **IV -** é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

Observe a **progressão temporal**: **está cometendo** (durante), **acaba de cometer** (imediatamente depois), **é perseguido logo após** (perseguição ininterrupta) e **é encontrado logo depois** (ainda em situação de forte suspeita).

A expressão "**logo depois**", do inciso IV, comporta lapso temporal **maior** que o "**logo após**" do inciso III. Mesmo assim, a lei **não fixa horas**: a análise é feita **caso a caso**, e o flagrante não pode se prolongar indefinidamente. Para o flagrante impróprio, **não existe prazo fixo de 24 horas**: basta que a perseguição comece logo após o crime e não seja interrompida.

EXEMPLO

Uma vítima de furto grita e aponta o autor, que foge. Guardas municipais o perseguem sem interrupção por alguns quarteirões e o alcançam: **flagrante impróprio** (inciso III). Se, horas depois, um guarda encontra um suspeito com o celular da vítima e a mochila descrita, a hipótese é a do **inciso IV** (presumido), desde que o lapso ainda seja compatível com o "logo depois".

PEGADINHA

Quem apenas **cogita** o crime ou pratica **atos preparatórios** não está em flagrante delito. Flagrante pressupõe infração penal em curso, recém-cometida ou ligada ao autor pelas situações dos incisos III e IV.

4.4. Crimes permanentes (art. 303)

Nas **infrações permanentes**, entende-se o agente em flagrante delito **enquanto não cessar a permanência**. São crimes cuja consumação se **prolonga no tempo**, como o sequestro, o cárcere privado, o depósito de droga para venda e o porte ilegal de arma. Isso permite prender o autor **a qualquer momento** enquanto o crime continua, **sem exigir** a proximidade temporal do art. 302.

EXEMPLO

Guardas municipais recebem informação de que uma pessoa está em cárcere privado desde o dia anterior. Ao chegarem, a privação de liberdade continua. A prisão em flagrante do autor é **possível**, pois a permanência não cessou (art. 303).

4.5. Flagrante esperado, preparado, forjado e retardado

Esperado. A polícia, informada de que o crime vai ocorrer, apenas **aguarda** e prende quando o autor o pratica. A decisão de delinquir é do próprio agente. É **válido**.

Preparado ou provocado. A polícia **induz** o agente a cometer o crime e, ao mesmo tempo, toma providências que tornam a consumação **impossível**. É **inválido**: pela **Súmula 145 do STF**, não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação (crime impossível).

Forjado. Criam-se provas falsas de um crime que não existiu, "plantando" um objeto ou droga, por exemplo. É **ilegal**, e quem forja pode responder por crime.

Retardado (ação controlada). A polícia, em vez de intervir de imediato, **retarda** a intervenção para colher mais provas, nos casos previstos em lei. É **válido** nas hipóteses legais.

ATENÇÃO

Esperado e preparado soam parecidos, mas têm consequências **opostas**. No esperado, o agente decide sozinho cometer o crime e a polícia apenas aguarda. No preparado, a polícia provoca a conduta e impede a consumação: o fato é **atípico**.

4.6. A apresentação do preso e a competência para lavrar o auto

A prisão feita por qualquer pessoa ou por agente de segurança termina com a **apresentação do preso à autoridade competente**, em regra o **delegado de polícia**. Pelo **art. 308**, se não houver autoridade no lugar em que se tiver efetuado a prisão, o preso será logo apresentado à do **lugar mais próximo**.

4.7. O auto de prisão em flagrante (art. 304)

Apresentado o preso à autoridade competente, a ordem dos atos é:

1. **oitiva do condutor**, que assina desde logo e recebe **cópia do termo** e **recibo de entrega do preso**;
2. oitiva das **testemunhas** que acompanharam o condutor;
3. **interrogatório** do acusado sobre a imputação que lhe é feita;
4. **lavratura do auto**, com as assinaturas colhidas após cada oitiva.

Os parágrafos do art. 304 completam o procedimento:

- **§ 1º:** resultando das respostas fundada suspeita contra o conduzido, a autoridade manda recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prossegue nos atos do inquérito;
- **§ 2º:** a **falta de testemunhas da infração não impede** o auto; nesse caso, com o condutor, devem assiná-lo **pelo menos duas pessoas** que tenham testemunhado a **apresentação** do preso à autoridade;
- **§ 3º:** se o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto é assinado por **duas testemunhas** que tenham ouvido sua **leitura** na presença dele;

- **§ 4º:** da lavratura deve constar a informação sobre a **existência de filhos**, suas idades e se possuem deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados deles, indicado pela pessoa presa.

> **EXEMPLO**
>
> Em um flagrante, não há nenhuma testemunha da infração. O auto **pode** ser lavrado. Com o condutor, assinam o auto ao menos **duas pessoas que presenciaram a apresentação do preso** à autoridade (art. 304, § 2º).

4.8. Outros dispositivos do procedimento (arts. 305, 307, 308 e 309)

- **Art. 305:** na falta ou no impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto, depois de prestado o compromisso legal.
- **Art. 307:** quando o fato for praticado em presença da autoridade, ou contra esta, no exercício de suas funções, constarão do auto a narração do fato, a voz de prisão, as declarações que o preso e as testemunhas fizerem e os depoimentos, sendo tudo assinado pela autoridade, pelo preso e pelas testemunhas e remetido imediatamente ao juiz a quem couber o conhecimento do processo.
- **Art. 308:** a apresentação à autoridade do lugar mais próximo, quando não houver autoridade no local da prisão.
- **Art. 309:** se o réu se livrar solto, deverá ser posto em liberdade depois de lavrado o auto.

4.9. Fiança na fase do flagrante

A **fiança** pode ser concedida pela **autoridade policial** somente nas infrações cuja **pena privativa de liberdade máxima não seja superior a quatro anos** (art. 322). Nos demais casos, a fiança é requerida ao **juiz**, que decide em **48 horas**.

4.10. Comunicações obrigatórias, 24 horas e nota de culpa (art. 306)

O art. 306 reúne as comunicações e os prazos:

- **Caput:** a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre são comunicados **imediatamente** ao **juiz competente**, ao **Ministério Público** e à **família** do preso ou à **pessoa por ele indicada**.
- **§ 1º:** em até **24 horas** após a prisão, é encaminhado ao juiz competente o **auto de prisão em flagrante** e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, **cópia integral para a Defensoria Pública**.
- **§ 2º:** no **mesmo prazo**, é entregue ao preso, mediante recibo, a **nota de culpa**, assinada pela autoridade, com o **motivo da prisão**, o nome do **condutor** e os das **testemunhas**.

A Constituição ainda garante ao preso ser **informado de seus direitos**, entre eles o de **permanecer calado** e à assistência da família e de advogado (art. 5º, LXIII), além do direito à **identificação dos responsáveis** por sua prisão (art. 5º, LXIV).

> **BIZU**
>
> **Imediato para avisar, 24 horas para documentar.** A comunicação a juiz, MP e família é imediata; o auto ao juiz (com cópia à Defensoria, se não houver advogado) e a nota de culpa vão em até 24 horas.

ATENÇÃO

A omissão ou o atraso injustificado na comunicação da prisão pode tornar a prisão ilegal e gerar responsabilização do agente ou da autoridade.

4.11. Audiência de custódia e decisão do juiz (art. 310)

Recebido o auto de prisão em flagrante, o juiz deve promover a **audiência de custódia** em até **24 horas** após a prisão, com a presença do preso, de seu advogado ou da Defensoria Pública e do Ministério Público. Nessa audiência, o juiz deve decidir, **de forma fundamentada**, uma entre **três possibilidades**:

- **I - relaxar a prisão ilegal;** ou
- **II - converter a prisão em flagrante em preventiva**, quando presentes os requisitos do **art. 312** e se revelarem **inadequadas ou insuficientes** as medidas cautelares diversas da prisão; ou
- **III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.**

Efeito de cada decisão:

- **Relaxar:** a prisão é ilegal (por exemplo, não havia flagrante ou houve vício formal). **Liberdade imediata** do preso.
- **Converter em preventiva:** presentes os requisitos do art. 312 e inadequadas outras medidas. O preso **continua preso**.
- **Liberdade provisória, com ou sem fiança:** prisão legal, mas sem necessidade de manter o preso. Ele responde ao processo **em liberdade**, com possíveis medidas cautelares.

Ainda no art. 310:

- **§ 1º:** se o juiz verificar, pelo auto, que o agente praticou o fato em **estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de direito** (art. 23 do Código Penal), poderá conceder **liberdade provisória**, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação;
- **§ 3º:** a **autoridade** que deu causa, sem motivação idônea, à **não realização** da audiência no prazo responde **administrativa, civil e penalmente**.

O caput e outros parágrafos do art. 310 passaram por alterações em anos recentes (inclusive quanto à forma de realização da audiência). Por isso, confira o texto atualizado do CPP e a jurisprudência antes de afirmar o alcance de cada parágrafo.

PEGADINHA

O juiz **não "decreta" a prisão em flagrante**: ela já foi feita. O juiz **examina** a prisão e escolhe entre relaxar, converter em preventiva ou conceder liberdade provisória.

DOUTRINA

A conversão do flagrante em prisão preventiva depende de **requerimento** (ou representação), não podendo o juiz fazê-la de ofício. Esse entendimento está consolidado na Súmula 676 do STJ, a partir das alterações da Lei nº 13.964/2019.

4.12. Infrações de menor potencial ofensivo (Lei nº 9.099/1995, art. 69, parágrafo único)

Se o autor da infração de menor potencial ofensivo for **imediatamente encaminhado ao Juizado** ou assumir o **compromisso de comparecer**, **não se impõe prisão em flagrante**, nem se exige fiança. Nos casos de **violência doméstica e familiar contra a mulher**, essa regra **não se aplica** (Lei nº 11.340/2006, art. 41).

4.13. Cuidados do agente de segurança na prática

A sequência que o guarda deve dominar é:

1. **reconhecer** a situação de flagrância (art. 302);
2. dar **voz de prisão**;
3. usar apenas a **força indispensável** (art. 284);
4. **informar ao preso seus direitos** (CF, art. 5º, LXIII), inclusive o de permanecer calado;
5. **conduzir imediatamente** o preso à autoridade competente;
6. **registrar** cada passo com clareza no boletim: horário, local, circunstâncias, testemunhas e objetos apreendidos.

5 LEI SECA COMENTADA

LEI SECA

> LEI SECA
>
> **CPP, art. 301.** Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.

Comentário: "poderá" para o particular (faculdade); "deverão" para polícia e agentes (dever).

> LEI SECA
>
> **CPP, art. 302.** Considera-se em flagrante delito quem: I - está cometendo a infração penal; II - acaba de cometê-la; III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

Comentário: incisos I e II: flagrante próprio; inciso III: impróprio; inciso IV: presumido. O mais cobrado e controverso é o presumido, pela diferença entre "logo após" e "logo depois".

> LEI SECA
>
> **CPP, art. 303.** Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.

Comentário: permite a prisão a qualquer momento enquanto durar a permanência, como no cárcere privado ou no depósito de droga.

LEI SECA

CPP, art. 304, caput. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá, desde logo, sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo, após cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando, a autoridade, afinal, o auto.

§ 2º. A falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante; mas, nesse caso, com o condutor, deverão assiná-lo pelo menos duas pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade.

Comentário: a ordem é condutor, testemunhas, interrogatório e lavratura. Sem testemunhas da infração, valem as testemunhas da apresentação (também chamadas instrumentárias).

LEI SECA

CPP, art. 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada.

§ 1º. Em até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública.

§ 2º. No mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas.

Comentário: comunicação imediata; auto e nota de culpa em 24 horas. Se o preso não souber ler, a nota de culpa deve ser lida para ele.

LEI SECA

CPP, art. 310, incisos I a III. I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Comentário: são as três decisões fundamentadas do juiz. Consulte o texto vigente do caput quanto à forma e ao prazo de realização da audiência.

6 JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (STF E STJ)

JURISPRUDÊNCIA

JURISPRUDÊNCIA

STF, Súmula 145. Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação.

Aplicação:

flagrante **preparado** é nulo; não confundir com flagrante esperado, que é válido.

JURISPRUDÊNCIA

STF, Tema 280 (repercussão geral). A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Aplicação:

o guarda não pode entrar em casa sem mandado por mera suspeita genérica; precisa de **fundadas razões** de que ali ocorre flagrante, e deve **justificar** isso depois.

7 SÚMULAS RELEVANTES

JURISPRUDÊNCIA

- **Súmula 145 do STF:** não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação (flagrante preparado).
- **Súmula 676 do STJ:** a conversão da prisão em flagrante em preventiva depende de requerimento ou representação; não pode ser feita de ofício pelo juiz, após a Lei nº 13.964/2019.

8 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

8.1. Quem prende em flagrante

Quem	Natureza	Fundamento
Qualquer do povo	Faculdade (flagrante facultativo)	Exercício regular de direito

Quem	Natureza	Fundamento
Autoridades policiais e seus agentes	Dever (flagrante compulsório)	Estrito cumprimento de dever legal

8.2. Espécies de flagrante do art. 302

Inciso	Denominação	Ideia central
I	Próprio	Está cometendo a infração
II	Próprio	Acaba de cometê-la
III	Impróprio (quase flagrante)	Perseguido logo após, em situação que faça presumir a autoria
IV	Presumido (ficto)	Encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis

8.3. Flagrantes especiais

Tipo	O que é	Validade
Esperado	A polícia, informada, aguarda o crime sem provocá-lo	Válido
Preparado ou provocado	A polícia induz o agente e impede a consumação	Nulo; crime impossível (Súmula 145 do STF)
Forjado	Cria-se falsa situação de flagrante contra inocente	Ilegal; crime de quem forjou
Retardado (ação controlada)	A polícia retarda a intervenção para colher mais provas	Válido nas hipóteses legais

8.4. Decisões do juiz diante do flagrante

Decisão	Quando	Efeito
Relaxar a prisão	Prisão ilegal (sem flagrante ou com vício formal)	Liberdade imediata
Converter em preventiva	Requisitos do art. 312 e medidas diversas inadequadas ou insuficientes	Preso continua preso
Liberdade provisória, com ou sem fiança	Prisão legal, mas sem necessidade de manter o preso	Responde em liberdade, com possíveis medidas cautelares

8.5. Prazos e comunicações do art. 306

Ato	Para quem	Prazo
Comunicação da prisão e do local	Juiz, Ministério Público e família ou pessoa indicada	Imediata
Envio do auto de prisão em flagrante	Juiz (e cópia integral à Defensoria, se não houver advogado)	Até 24 horas

Ato	Para quem	Prazo
Entrega da nota de culpa	Preso	Até 24 horas
Audiência de custódia	Preso, advogado ou Defensoria e Ministério Público	Até 24 horas após a prisão

9 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL

O guarda municipal, como **agente de segurança**, tem o **dever** de prender quem encontrar em flagrante delito (art. 301). A atuação correta depende de uma sequência de cuidados:

- **Identificar a situação de flagrância.** Verifique se o caso se enquadra em um dos incisos do art. 302 ou na regra do crime permanente (art. 303). Perseguição ininterrupta mantém o flagrante impróprio.
- **Dar voz de prisão e usar só a força indispensável.** O art. 284 só admite força em caso de resistência ou tentativa de fuga. O excesso gera responsabilidade.
- **Respeitar a inviolabilidade do domicílio.** A entrada sem mandado exige fundadas razões de flagrante dentro da casa (Tema 280 do STF), sob pena de nulidade e de responsabilização.
- **Informar os direitos do preso.** Inclusive o direito de permanecer calado e de comunicar sua prisão à família e a advogado.
- **Identificar-se.** O preso tem direito à identificação dos responsáveis pela prisão.
- **Conduzir imediatamente à autoridade competente** (em regra o delegado de polícia) e preservar o local do crime quando possível.
- **Registrar tudo no boletim:** horário, local, circunstâncias, testemunhas e objetos apreendidos. O condutor será ouvido primeiro no auto.
- **Evitar armadilhas.** Não provoque a prática do crime (flagrante preparado) e jamais "plante" provas (flagrante forjado).
- **Infrações de menor potencial ofensivo.** Se o autor for encaminhado ao Juizado ou assumir o compromisso de comparecer, não se impõe prisão em flagrante, salvo violência doméstica e familiar contra a mulher.

> **EXEMPLO**
>
> Uma equipe prende em flagrante um homem que acabou de roubar uma loja. Ele é apresentado ao delegado, que ouve o condutor, as testemunhas e o preso e lavra o auto. Em até 24 horas o auto é encaminhado ao juiz e a nota de culpa é entregue ao preso. O juiz realiza a audiência de custódia e decide, de forma fundamentada, entre relaxar a prisão, convertê-la em preventiva ou conceder liberdade provisória.

10 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

- **Poderá x deverão** no art. 301: faculdade para o povo, dever para polícia e agentes.
- **Inciso por inciso do art. 302:** próprio (I e II), impróprio (III, perseguição), presumido (IV, encontrado com objetos).
- **Logo após x logo depois:** o segundo comporta lapso maior; não há prazo fixo de 24 horas para o flagrante impróprio.
- **Crime permanente:** flagrante enquanto não cessar a permanência (art. 303).
- **Esperado (válido) x preparado (nulo, Súmula 145 do STF) x forjado (ilegal).**
- **Ordem das oitivas no art. 304:** condutor, testemunhas, interrogatório, lavratura.
- **Falta de testemunhas da infração** não impede o auto: assinam o condutor e pelo menos duas pessoas que presenciaram a apresentação do preso.
- **Prazos do art. 306:** imediato para comunicar; 24 horas para o auto (e cópia à Defensoria, se não houver advogado) e para a nota de culpa.
- **Conteúdo da nota de culpa:** motivo da prisão, nome do condutor e das testemunhas.
- **Três decisões do juiz no art. 310:** relaxar, converter em preventiva, conceder liberdade provisória.
- **O juiz não "decreta" o flagrante.**
- **Fiança pela autoridade policial:** infrações com pena máxima não superior a quatro anos.
- **Uso da força:** só a indispensável (art. 284).
- **Menor potencial ofensivo:** encaminhado ao Juizado ou compromisso de comparecer: sem prisão em flagrante (salvo violência doméstica e familiar contra a mulher).

11 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

✗ *"Somente a polícia pode prender em flagrante delito."*
Falso. O art. 301 autoriza **qualquer do povo**, como faculdade.

✗ *"Para qualquer pessoa, prender em flagrante é um dever."*
Falso. Para o particular é **faculdade**; o dever é das **autoridades policiais e seus agentes**.

✗ *"O flagrante preparado é válido, pois a polícia apenas aguardou o crime."*
Falso. Aguardar o crime é flagrante **esperado**. No **preparado**, a polícia provoca a conduta e impede a consumação: fato atípico (Súmula 145 do STF).

✗ *"No flagrante impróprio, a perseguição deve começar em até 24 horas do crime."*
Falso. A lei **não fixa prazo**; basta que a perseguição se inicie logo após e não seja interrompida.

✗ *"Em crime permanente, o flagrante só é possível no instante em que o crime começa."*
Falso. Enquanto **não cessar a permanência**, há flagrante (art. 303).

✗ *"Se não há testemunha da infração, o auto de prisão em flagrante não pode ser lavrado."*
Falso. A falta de testemunhas da infração **não impede** o auto; assinam o condutor e ao menos duas pessoas que presenciaram a **apresentação** do preso.

✗ *"A comunicação da prisão ao juiz, ao Ministério Público e à família pode ser feita em até 24 horas."*
Falso. A comunicação é **imediata**. As 24 horas são para o envio do auto e a entrega da nota de culpa.

✗ *"A nota de culpa é entregue apenas ao juiz."*
Falso. É entregue **ao preso**, mediante recibo, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas.

✗ *"O juiz, na audiência de custódia, decreta a prisão em flagrante."*
Falso. O flagrante já foi feito. O juiz **relaxa**, **converte em preventiva** ou **concede liberdade provisória**.

✗ *"O juiz pode converter o flagrante em preventiva de ofício, a qualquer momento."*
Falso. A conversão depende de **requerimento ou representação** (Súmula 676 do STJ) e dos requisitos do art. 312.

✗ *"A fiança pode ser concedida pelo delegado em qualquer infração."*
Falso. Só nas infrações com **pena privativa de liberdade máxima não superior a quatro anos** (art. 322). Nas demais, o juiz decide em 48 horas.

✗ *"Em qualquer flagrante, a força pode ser usada sem limites."*
Falso. Só é permitida a força **indispensável**, no caso de resistência ou tentativa de fuga (art. 284).

✗ *"Em infração de menor potencial ofensivo, sempre se impõe a prisão em flagrante."*
Falso. Se o autor for encaminhado ao Juizado ou assumir o compromisso de comparecer, não se impõe prisão em flagrante, salvo violência doméstica e familiar contra a mulher.

12 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

Um guarda municipal, em patrulhamento, vê um homem arrombando a porta de uma loja e o detém no ato. Nos termos do art. 302 do Código de Processo Penal, esse homem está em flagrante delito por

A) estar apenas cogitando o crime, fase que a lei considera suficiente para a prisão.
B) ser perseguido, logo após, em situação que faça presumir ser o autor.
C) estar cometendo a infração penal.

D ser encontrado, logo depois, com instrumentos que façam presumir ser o autor.

Gabarito: C.

O agente foi detido enquanto praticava a infração: inciso I do art. 302 (flagrante próprio). A cogitação não é punida (A); não houve perseguição (B) nem encontro posterior com objetos (D).

QUESTÃO 02

Segundo o Código de Processo Penal, da lavratura do auto de prisão em flagrante deverá constar a informação sobre

A os processos criminais a que o preso responde, com a transcrição da folha de antecedentes.

B a religião do preso e a de seus familiares.

C a renda mensal do conduzido, para cálculo da fiança.

D a existência de filhos, suas idades, se possuem deficiência e o nome e o contato do responsável pelos cuidados, indicado pelo preso.

Gabarito: D.

É o que determina o § 4º do art. 304. As demais alternativas trazem informações que a lei não exige no auto.

QUESTÃO 03

A Constituição Federal garante ao preso o direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Em consequência, o agente que efetua a prisão

A tem sigilo absoluto de identidade assegurado em qualquer prisão.

B deve identificar-se, não podendo ocultar sua identidade funcional do preso.

C só precisa identificar-se perante o juiz.

D pode recusar-se a identificar-se sempre que alegar risco de represália.

Gabarito: B.

O art. 5º, LXIV, da Constituição assegura ao preso o direito à identificação dos responsáveis por sua prisão. Não há sigilo absoluto nem dispensa de identificação perante o preso.

QUESTÃO 04

Na falta ou no impedimento do escrivão, o auto de prisão em flagrante será lavrado, conforme o Código de Processo Penal, por

A o juiz plantonista, que comparecerá ao local da prisão.

B apenas outro delegado de polícia, vedada a designação de qualquer outra pessoa.

C o advogado do preso, mediante procuração com poderes especiais.

D qualquer pessoa designada pela autoridade, depois de prestado o compromisso legal.

Gabarito: D.

Art. 305: na falta ou impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavra o auto, depois de prestado o compromisso legal. As demais alternativas não têm previsão legal.

QUESTÃO 05

Após a prisão em flagrante, o prazo para entregar ao preso a nota de culpa e para encaminhar o auto de prisão em flagrante ao juiz é de

A até 24 horas.

B até 48 horas.

C até 72 horas.

D até 5 dias.

Gabarito: A.

O art. 306, §§ 1º e 2º, fixa o prazo de até 24 horas após a prisão tanto para o encaminhamento do auto ao juiz quanto para a entrega da nota de culpa. O prazo de 48 horas aparece em outro contexto: a decisão do juiz sobre fiança requerida a ele.

QUESTÃO 06

Guardas municipais recebem a informação de que uma pessoa está mantida em cárcere privado em um imóvel desde o dia anterior. Ao chegarem, constatam que a privação de liberdade continua. Nessa situação, a prisão em flagrante do autor

A é impossível, pois o crime começou no dia anterior e já se consumou.

B só é possível com mandado judicial, por tratar-se de domicílio.

C é possível, pois nas infrações permanentes o agente está em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.

D só é possível se o autor for perseguido, logo após, por qualquer pessoa.

Gabarito: C.

Pelo art. 303, nas infrações permanentes o agente está em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. O cárcere privado é crime permanente. Para a entrada no imóvel, a situação de flagrante delito, quando objetivamente presente, autoriza o ingresso sem mandado.

QUESTÃO 07

Em operação, policiais, informados por denúncia de que uma quadrilha vai assaltar uma agência, apenas aguardam no local e prendem os assaltantes quando entram no banco. Essa prisão configura

A flagrante preparado, nulo, por crime impossível.
B flagrante esperado, válido.
C flagrante forjado, ilegal.
D flagrante retardado, válido apenas com ação controlada.

Gabarito: B.

Os policiais não induziram nem provocaram a conduta; apenas aguardaram. É flagrante esperado, válido. No preparado, a polícia provoca a conduta e impede a consumação (Súmula 145 do STF).

QUESTÃO 08

Recebido o auto de prisão em flagrante e realizada a audiência de custódia, o juiz entende que a prisão foi feita sem situação de flagrância. Nos termos do art. 310 do CPP, ele deve

A relaxar a prisão ilegal.
B converter a prisão em preventiva, por cautela.
C conceder liberdade provisória com fiança.
D manter a prisão até a sentença.

Gabarito: A.

Se não havia flagrante, a prisão é ilegal e deve ser relaxada (art. 310, I). Converter em preventiva ou conceder liberdade provisória pressupõe prisão legal. Manter a prisão ilegal até a sentença não é opção.

QUESTÃO 09

Um morador vê um ladrão arrombando o carro do vizinho e o detém até a chegada da polícia. Sobre essa prisão, é correto afirmar que

A é inválida, pois somente a polícia pode prender em flagrante.
B é válida e constitui flagrante facultativo, exercício regular de direito.
C é inválida, pois o particular só pode prender com autorização judicial.
D é válida e constitui flagrante compulsório, estrito cumprimento de dever legal.

Gabarito: B.

Qualquer do povo poderá prender quem for encontrado em flagrante delito (art. 301): é faculdade, fundada no exercício regular de direito. O ladrão estava cometendo a infração (art. 302, I). O flagrante compulsório é o das autoridades policiais e seus agentes.

QUESTÃO 10

Sobre o flagrante forjado, é correto afirmar que

A) é válido quando houver autorização do delegado de polícia.
B) é o mesmo que o flagrante esperado, apenas com outro nome.
C) é ilegal, pois cria falsa situação de flagrante, e quem o forja pode responder por crime.
D) é válido nas hipóteses de ação controlada.

Gabarito: C.

No flagrante forjado, criam-se provas falsas de um crime que não existiu, como "plantar" droga. É ilegal, e quem forja pode responder por crime. A validade nas hipóteses legais é do flagrante retardado (ação controlada), e o esperado é uma figura distinta.

13 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- Flagrante é exceção à regra de que só se prende por ordem escrita e fundamentada de juiz (CF, art. 5º, LXI).
- Qualquer do povo **pode** prender; autoridades policiais e seus agentes **devem** (art. 301).
- Próprio: está cometendo ou acaba de cometer. Impróprio: perseguido logo após. Presumido: encontrado logo depois com objetos.
- Não há prazo fixo de 24 horas para o flagrante impróprio.
- Crime permanente: flagrante enquanto não cessar a permanência (art. 303).
- Esperado é válido; preparado é nulo (Súmula 145 do STF); forjado é ilegal; retardado é válido nos casos legais.
- Auto (art. 304): condutor, testemunhas, interrogatório, lavratura. Sem testemunhas da infração: condutor e ao menos duas pessoas que presenciaram a apresentação do preso.
- Deve constar no auto a informação sobre filhos, idades, deficiência e responsável pelos cuidados (art. 304, § 4º).
- Comunicação imediata a juiz, MP e família ou pessoa indicada (art. 306).
- Em até 24 horas: auto ao juiz (e cópia à Defensoria, se não houver advogado) e nota de culpa ao preso.
- Audiência de custódia em até 24 horas; três decisões: relaxar, converter em preventiva (requisitos do art. 312) ou liberdade provisória, com ou sem fiança.
- O juiz não decreta o flagrante; a conversão em preventiva exige requerimento (Súmula 676 do STJ).
- Fiança pela autoridade policial: pena máxima não superior a quatro anos (art. 322).
- Força: só a indispensável (art. 284). Domicílio: fundadas razões de flagrante (Tema 280 do STF).
- Menor potencial ofensivo: encaminhado ao Juizado ou compromisso de comparecer, sem prisão em

flagrante, salvo violência doméstica e familiar contra a mulher.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto



Lei seca do assunto — texto oficial

LEI SECA

Dispositivos conferidos na fonte oficial (fonte oficial). Leia o texto exato: a banca troca uma palavra e muda a resposta.

art. 302 — Código de Processo Penal (Decreto-Lei nº 3.689/1941) TEXTO LEGAL

> Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem: I – está cometendo a infração penal; II – acaba de cometê-la; III – é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; IV – é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

Observação: I e II = flagrante próprio. III = impróprio. IV = presumido (ficto). O presumido é o mais cobrado e o mais controverso.

Art. 303 — Código de Processo Penal (Decreto-Lei nº 3.689/1941) TEXTO LEGAL

> Art. 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.

Observação: Flagrante permanente (ex.: tráfico em depósito, extorsão mediante sequestro): prisão possível a qualquer momento enquanto durar a permanência.

Art. 304, caput e § 2º — Código de Processo Penal (Decreto-Lei nº 3.689/1941) TEXTO LEGAL

> Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá, desde logo, sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo, após cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando, a autoridade, afinal, o auto.
>
> [...]
>
> § 2º A falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante; mas, nesse caso, com o condutor, deverão assiná-lo pelo menos duas pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade.

Observação: Ordem de oitivas no APF: condutor → testemunhas → interrogatório. Sem testemunhas do fato, usam-se testemunhas de apresentação (instrumentárias). O § 4º exige informação sobre filhos.

Art. 306, caput e § 1º — Código de Processo Penal (Decreto-Lei nº 3.689/1941) TEXTO LEGAL

> Art. 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada.
>
> § 1º Em até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública.

Observação: Comunicação imediata (juiz, MP, família) e remessa do APF em 24h ao juiz e à Defensoria, se não houver advogado. Nota de culpa no mesmo prazo (§ 2º).

art. 306, §2º — Código de Processo Penal (Decreto-Lei nº 3.689/1941) TEXTO LEGAL

> §2º No mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas.

Observação: Prazo da nota de culpa: 24 horas. Se o preso não souber ler, a nota de culpa deve ser lida para ele.

Art. 310, caput (parcial) e incisos I a III — Código de Processo Penal (Decreto-Lei nº 3.689/1941) TEXTO LEGAL

> Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover [...] audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:
>
> **I –** relaxar a prisão ilegal; ou
>
> **II –** converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou
>
> **III –** conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Observação: Audiência de custódia em até 24h (Lei 13.964/2019) e as três decisões possíveis. A conversão em preventiva depende de requerimento (Súmula 676/STJ).

Jurisprudência atualizada do assunto

JURISPRUDÊNCIA

STF SÚMULA

STF — Súmula 145

Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação.

STF

STF — Tema 280/STF

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

Durante a lavratura do auto de prisão em flagrante, o conduzido recusa-se a assinar. De acordo com o Código de Processo Penal, nessa hipótese o auto será assinado por

A) duas testemunhas que tenham ouvido a leitura do auto na presença do preso
B) somente o condutor, dispensadas quaisquer testemunhas, por se tratar de recusa
C) um defensor público, obrigatoriamente, sob pena de nulidade absoluta do ato
D) o juiz competente, que deverá comparecer à delegacia para presenciar a leitura
E) dois policiais militares que não tenham participado da prisão, em horário comercial

Gabarito: A

O art. 304, § 3º, do CPP prevê que, quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto será assinado por duas testemunhas que tenham ouvido sua leitura na presença dele. Não se exige defensor público, nem comparecimento do juiz.

QUESTÃO 2

Um guarda municipal em patrulhamento vê um homem arrombando a porta de uma loja e o detém no ato. Nos termos do art. 302 do Código de Processo Penal, esse homem se encontra em flagrante delito por estar

A) apenas cogitando a prática do crime, fase que a lei considera suficiente para a prisão
B) sendo perseguido, logo após, em situação que faça presumir ser o autor da infração
C) cometendo a infração penal
D) sendo encontrado, logo depois, com instrumentos que façam presumir ser o autor
E) acabando de cometer a infração penal, sem que ninguém o tenha visto praticá-la

Gabarito: C

O art. 302, I, do CPP considera em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, como quem é surpreendido arrombando a porta no momento da ação. Os demais incisos tratam de quem acaba de cometê-la, é perseguido ou é encontrado com objetos que façam presumir a autoria.

QUESTÃO 3

Ao ouvir o condutor do preso em flagrante, a autoridade, nos termos do art. 304 do Código de Processo Penal, deve colher desde logo sua assinatura e entregar-lhe

A) cópia do termo e recibo de entrega do preso
B) o mandado de prisão e o laudo pericial do local do crime

C o alvará de soltura e a certidão de antecedentes do preso

D o auto original e a custódia das armas apreendidas na ocorrência

E a nota de culpa e a cópia integral do inquérito policial

Gabarito: A

Pelo art. 304 do CPP, a autoridade ouve o condutor, colhe sua assinatura e entrega a ele cópia do termo e recibo de entrega do preso; depois ouve as testemunhas e interroga o acusado, lavrando o auto. O recibo comprova a entrega do preso e desonera o condutor.

QUESTÃO 4

Após a prisão em flagrante, o prazo para entregar ao preso a nota de culpa e para encaminhar o auto de prisão em flagrante ao juiz é de

A até 24 horas.

B até 48 horas.

C até 72 horas.

D até 5 dias.

E até 10 dias.

Gabarito: A

O CPP fixa o prazo de até 24 horas após a prisão para encaminhar o auto ao juiz (e cópia à Defensoria, se não houver advogado) e para entregar a nota de culpa ao preso. A audiência de custódia também deve ocorrer em até 24 horas.

QUESTÃO 5

Um agente, para incriminar um desafeto, coloca drogas no veículo dele e em seguida o prende, alegando tê-lo encontrado com o material. Essa conduta caracteriza flagrante

A diferido, válido, pois a intervenção policial foi adiada para melhor colheita de provas

B esperado, válido, pois o agente aguardou a prática do crime sem provocá-la

C impróprio, válido, pois o desafeto foi encontrado logo depois do crime com os objetos

D próprio, válido, pois o desafeto estava cometendo a infração no momento da prisão

E forjado, ilegal, que torna a prisão ilícita e sujeita o agente à responsabilização

Gabarito: E

No flagrante forjado, o agente cria artificialmente a situação ou as provas para incriminar alguém. A prisão é ilegal e o responsável pode ser responsabilizado. Não se confunde com o flagrante esperado, nem com os flagrantes próprio, impróprio e presumido, nos quais a infração realmente ocorreu.

QUESTÃO 6

De acordo com o Código de Processo Penal, em relação à prisão em flagrante,

A somente as autoridades policiais podem prender.

B qualquer do povo deverá prender, sob pena de responder por omissão.

C qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.

D apenas o juiz pode determinar a prisão em flagrante.

E os agentes policiais podem escolher se prendem ou não o autor do flagrante.

Gabarito: C

O CPP prevê o flagrante facultativo (qualquer do povo PODE) e o obrigatório (autoridades policiais e seus agentes DEVEM). O particular não é obrigado (B), a prisão em flagrante independe de ordem judicial (D) e os agentes têm o dever, não a faculdade, de prender (E).

QUESTÃO 7

Policiais, informados de que uma quadrilha pretende furtar um caixa eletrônico na madrugada, posicionam-se discretamente no local, sem induzir ninguém à prática do crime, e prendem os autores quando iniciam a ação. Na classificação doutrinária, trata-se de flagrante

A presumido, porque os autores foram encontrados apenas com os instrumentos do crime

B esperado, válido, porque a polícia apenas aguardou a prática do crime, sem provocá-la

C preparado, nulo, porque a polícia induziu os autores a praticar o crime

D forjado, ilícito, porque a polícia criou artificialmente provas contra os autores

E impróprio, porque os autores foram presos muito tempo depois da consumação do crime, após longa perseguição

Gabarito: B

No flagrante esperado, a polícia apenas aguarda, sem provocar, a prática do crime, e a prisão é válida. No preparado, há induzimento e a prisão é nula (Súmula 145 do STF, quando torna impossível a consumação); no forjado, cria-se artificialmente a situação ou as provas. Aqui não houve provocação.

QUESTÃO 8

Segundo o art. 307 do Código de Processo Penal, quando o fato é praticado em presença da autoridade, ou contra esta, no exercício de suas funções, constarão do auto

A a narração do fato, mas sem as declarações do preso, vedadas nessa hipótese pelo Código

B a transcrição integral da folha de antecedentes do preso, em substituição ao depoimento das testemunhas

C apenas a assinatura da autoridade, que não precisa ser acompanhada por outras pessoas

D a narração do fato, a voz de prisão, as declarações do preso e os depoimentos das testemunhas, tudo assinado pela autoridade, pelo preso e pelas testemunhas

E somente a voz de prisão, dispensadas as declarações do preso e os depoimentos de testemunhas

Gabarito: D

O art. 307 trata do crime praticado diante da autoridade ou contra ela: o auto traz a narração do fato, a voz de prisão, as declarações do preso e os depoimentos das testemunhas, tudo assinado e remetido imediatamente ao juiz a quem couber conhecer do fato, se não for a própria autoridade que presidiu o auto.

QUESTÃO 9

Se o juiz verifica, ao analisar o auto de prisão em flagrante, que a prisão foi ilegal, a Constituição Federal determina que ela seja

A convertida automaticamente em prisão preventiva, por ato da autoridade policial

B mantida até o julgamento definitivo de recurso do Ministério Público

C substituída por pena de multa, aplicada pela própria autoridade policial

D imediatamente relaxada pela autoridade judiciária

E revalidada pela autoridade policial que a realizou, mediante nova portaria

Gabarito: D

O art. 5º, LXV, da CF dispõe que a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. O relaxamento é a resposta à ilegalidade da prisão, e não se confunde com a conversão em preventiva, que pressupõe prisão legal e requisitos próprios.

QUESTÃO 10

De acordo com o Código de Processo Penal, a prisão de qualquer pessoa e o local onde ela se encontre devem ser comunicados imediatamente

A somente à família do preso, no prazo de 48 horas.

B ao juiz e à imprensa local.

C ao Conselho Tutelar e à Defensoria Pública, exclusivamente.

D ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada.

E apenas ao Tribunal de Contas e à OAB.

Gabarito: D

O art. 306 do CPP, em harmonia com o art. 5º, LXII, da CF, determina a comunicação imediata ao juiz, ao MP e à família ou pessoa indicada pelo preso.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
O cidadão comum é obrigado a prender em flagrante?	Não. Qualquer do povo pode; as autoridades e seus agentes devem.
O que é flagrante impróprio?	Quando o agente é perseguido, logo após o crime, em situação que faça presumir ser o autor.
Flagrante preparado é válido?	Não. Se a preparação torna a consumação impossível, não há crime.
Prazo para entregar a nota de culpa?	24 horas.
Quais as decisões possíveis na audiência de custódia?	Relaxar a prisão ilegal, converter em preventiva ou conceder liberdade provisória.
Até quando há flagrante em crime permanente?	Enquanto não cessar a permanência.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

PRISÃO EM FLAGRANTE \| TEORIA + QUESTÕES \| ART 301 ao 310 CPP — ASSISTIR
FZ Concursos
https://youtu.be/yNZz6hVPYG0

PRISÕES EM FLAGRANTE [aula esquematizada] + RESUMÃO e Questões — ASSISTIR
Prof. Diego Pureza
https://youtu.be/SzreBgHZryc

Prisão em Flagrante (Processo Penal): Resumo Completo — ASSISTIR
Direito Desenhado
https://youtu.be/DyHElCvFgGM